מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ג' באייר התשנ"ט
19 באפריל 1999
ג' באייר התשנ"ט
19 באפריל 1999
שה. 1226-1999

לכבוד,
ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון: **<u>חובת המבטחת לגבות חוב של מעביד בגין ביטוח מנהלים לעובדיו-הכרעה עקרונית</u>**

1. לאחרונה היגיעה ליחידתנו תלונה של עובד שמעבידו ביטח אותו בביטוח מנהלים אצל המבטחת. עבור תשלום הפוליסות הללו נתן המעביד הוראות קבע לבנק אשר לא כובדו; לפיכך מיום הפקת הפוליסה למתלונן לא שולמו בגינה פרמיות כלשהן עבור הכיסוי הביטוחי.
2. נציין כי המעביד ניכה משכרו של העובד את הכספים אותם היה אמור להעביר לחברת הביטוח, אולם בפועל גם כספים אלו לא הועברו למבטחת.
3. מאחר והתשלומים בגין הפוליסה לא נפרעו ולא הועבר כל תשלום לכיסוי החוב על חשבון המעביד, שלחה המבטחת מכתבי התראה למעביד על אי תשלום הפרמיה, וחודש לאחר מכן נשלחו על ידה מכתבי ביטול הפוליסה לעובד ולמעביד.
4. העובד פנה אלינו על מנת שנחייב את המבטחת לשלם לו את תגמולי ביטוח, מכיוון שלו היה יודע כי מעבידו אינו משלם בגין הפוליסה לא היה מתיר לו להמשיך לנכות ממשכורתו סכומים בגין הפוליסה.
5. כידוע תוקף חוזה ביטוח בדרך כלל אינו מותנה בתשלום פרמיה, אלא אם נקבע כך מפורשות בפוליסה. סעיף 2ב' לתנאים הכלליים של הפוליסה נשוא התלונה קבע: **"הפוליסה נכנסת לתוקפה החל מהתחלת הביטוח כמצויין בדף פרטי הביטוח אך לא לפני תשלום הפרמיה הראשונה."**
היות וכאמור לעיל בגין הפוליסה הנדונה לא שולמו כספים כלשהם הרי שפוליסת ביטוח המנהלים של המתלונן לא היתה בתוקף מעולם, היות ותנאי לתוקפה היה תשלום פרמיה ראשונה.
6. יצויין כי בגין העובדים הנוספים אשר בוטחו באמצעות המבטחת, שבגינם הופרשו סכומים כלשהם (היות ובוטחו בטרם נכנס המעביד לקשיים כלכליים) החלה המבטחת בהליכי תביעה כנגד המעביד וזאת בהתאם להוראות סעיף 19א' לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, המטיל חובה על קופת גמל לנקוט בפעולות אקטיביות על מנת לנסות ולגבות חוב של מעביד

לקופה.

7. לאור כל האמור לעיל הכרענו כי המבטחת וסוכנות הביטוח פעלו כדין, וכי במידה ונגרמו למתלונן נזקים כלשהם הרי שלא המבטחת או הסוכנות הם החייבים בגינם.
זוהי עמדתנו העקרונית בנושא, לפיכך תלונות דומות שיגיעו ליחידתנו יטופלו ויוכרעו בהתאם. עם זאת, אנו ממליצים כי המבטחים יעבירו העתקים ממכתבי התראה המופנים למעביד גם לעובד כדי שהאחרון ידע לכלכל את צעדיו במועד, טרם ביטול הפוליסה.

8. לידיעתכם.

בכבוד רב,

אריית שני, עו"ד
היחידה לפניות הציבור

העתק: גב' ציפי סמט - המפקחת על הביטוח
גב' רחל רטוביץ, עו"ד - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
מר גבי לסט - מנכ"ל איגוד חברות ביטוח